

GRADO

**PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
“FUNDAMENTOS CLÁSICOS DE LA
DEMOCRACIA Y LA ADMINISTRACIÓN”**



2025 - 2026

**GRADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS**

GRADO EN DERECHO

**LOS EPÍGRAFES Y SUBEPÍGRAFES RESALTADOS EN AMARILLO NO ENTRAN
EN EL EXAMEN**

**PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REALIDAD
JURÍDICO-POLÍTICA EN EL MUNDO ANTIGUO Y EN EL TIEMPO PRESENTE.
LA POLIS GRIEGA Y REPÚBLICA ROMANA COMO MODELOS CLÁSICOS**

Capítulo 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES. (I)

1.1. Prefacio

1.2. La Justicia. Aproximación semántica y filosófica.

- 1.3. La Justicia en el ámbito jurídico.**
- 1.4. Aproximación al concepto de Derecho.**
- 1.5. El árbol jurídico y su principal bipartición.**

Capítulo 2: CONCEPTOS FUNDAMENTALES. (II)

- 2.1. La Ley en relación con el Derecho.**
- 2.2. Delimitación constitucional.**
- 2.3. Caracteres fundamentales de la Ley.**
- 2.4. Ordenamiento jurídico.**

Capítulo 3: EL MUNDO CLÁSICO. LA DEMOCRACIA.

3.1. El mundo clásico y el tiempo presente.

3.1.1. Los tres pilares de la civilización.

3.1.2. Al principio era Grecia.

3.1.3. Roma y su Derecho.

3.1.4. El pensamiento judeo-cristiano.

3.2. La democracia.

3.2.1. Reflexiones generales.

3.2.2. Riesgos perennes del modelo democrático.

**3.2.3. Algunas concordancias y divergencias entre los modelos
democráticos del mundo antiguo y de la actualidad.**

Capítulo 4: ATENAS. CUNA DE LA DEMOCRACIA.

- 4.1. Orígenes.**
- 4.2. El primer experimento democrático.**
- 4.3. La Atenas de Pericles.**
- 4.4. El ocaso de la democracia ateniense.**

4.5. La Ekklesía ateniense.

4.5.1. Origen.

4.5.2. Composición y funcionamiento.

4.6. Competencias.

4.6.1. Sus principales funciones.

4.6.2. Especial referencia a la potestad legislativa.

4.6.3. Competencia electoral.

4.6.4. La función de control.

Capítulo 5: REPÚBLICA ROMANA, CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA ATENIENSE.

5.1. Etapas históricas de Roma y del Derecho Romano.

5.2. A modo de síntesis de cada una de las etapas.

5.3. Antecedentes de la República romana.

5.3.1. Los orígenes remotos de Roma.

5.3.2. El tránsito de la Monarquía a la República.

5.3.3. Las luchas sociales entre el patriciado y la plebe.

5.4. Constitución republicana romana.

5.4.1. ¿Puede hablarse de Constitución?

5.4.2. Notas esenciales.

5.5. La cuestión de la preeminencia orgánica.

Capítulo 6: ESPAÑA, DESDE HISPANIA.

6.1. Roma conforma España.

6.2. La Historia de España inserta en la Historia de Roma.

6.3. Roma arriba a Iberia.

6.4. El marco provincial de Hispania.

6.5. La ciudad, base de la administración de la península.

6.6. Algunos datos económicos de la Hispania romana.

6.7. Notas sobre epigrafía municipal hispana.

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: LAS ASAMBLEAS POLÍTICAS CLÁSICAS CON REFERENCIAS AL SISTEMA PARLAMENTARIO ACTUAL. EL PODER DE GOBIERNO EN LAS MAGISTRATURAS ROMANAS EN COMPARACIÓN CON NUESTRO PODER EJECUTIVO ACTUAL. EL INDIVIDUO COMO SUJETO DE DERECHO Y SU CONDICIÓN DE CIUDADANO ROMANO, EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN NUESTRA REALIDAD ESTATAL Y EUROPEA

Capítulo 7: LOS COMICIOS EN LA REPÚBLICA ROMANA Y EL SISTEMA PARLAMENTARIO ACTUAL (I).

7.1. Confrontación de ambas realidades de participación ciudadana.

7.2. Los Comicios en el mundo romano

7.3. El Comicio Curiado.

7.3.1. Su origen.

7.3.2. Sus principales competencias.

7.4. El Comicio Centuriado.

7.4.1. Origen y modelo censitario.

7.4.2. Composición, convocatoria y votación.

7.4.2.1. Sistema timocrático.

7.4.2.2. Distribución de sus miembros en Centurias.

7.4.2.3 Convocatoria.

7.4.2.4. Votación.

7.5. La Asamblea plebeya.

7.6. El Comicio por Tribus.

Capítulo 8: LOS COMICIOS EN LA REPÚBLICA ROMANA Y EL SISTEMA PARLAMENTARIO ACTUAL (II).

8.1. Competencia legislativa, comicial y parlamentaria.

8.2. La potestad normativa.

8.3. La iniciativa legislativa.

8.4. El iter legislativo. El proceso de aprobación de la ley.

8.5. Entrada en vigor de la Ley en la República romana y hoy.

8.6. El Senado en el iter legislativo.

8.7. La ley, expresión de la voluntad popular, en el mundo antiguo y hoy.

8.8. Limitaciones al poder legislativo en Roma y hoy.

8.9. Función judicial del Comicio Centuriado

8.9.1. Sus orígenes y su consolidación legal.

8.9.2. Procedimiento.

8.9.3. La cuestión de su naturaleza jurídica.

8.10. Las medidas de gracia en nuestro Derecho.

8.10.1. Una nota histórica.

8.10.2. Su problemática vigencia.

8.10.3. La amnistía y el indulto.

Capítulo 9: MAGISTRATURAS ROMANAS Y PODER EJECUTIVO ACTUAL. SENADO ROMANO Y FUNCIÓN CONSULTIVA HOY.

9.1. Las Magistraturas republicanas y el poder ejecutivo actual.

9.2. Clases.

9.3. El poder de jurisdicción penal y civil.

9.4. La potestad normativa y los poderes de convocatoria.

9.5. Notas esenciales de las magistraturas romanas.

9.5.1. Electividad y anualidad.

9.5.2. Colegialidad, gratuidad y responsabilidad.

9.6. Distintas magistraturas y los órganos constitucionales correspondientes.

9.6.1. Cónsules.

9.6.2. Pretores.

9.6.3. Ediles.

9.6.4. Cuestores.

9.6.5. Censores.

9.6.6. Tribunos.

9.6.7. Dictador, magistratura extraordinaria.

9.7. El Senado en la Roma republicana.

9.7.1. Sobre el Senado y los senadores.

9.7.2. Funcionamiento y competencias.

9.8. La función consultiva hoy.

9.8.1. El Consejo de Estado.

9.8.1.1. Algunos precedentes.

9.8.1.2. Su marco constitucional y legal.

9.8.1.3. Composición.

9.8.1.4. Organización y funcionamiento.

9.8.1.5. Sus dictámenes.

9.8.2. Los órganos consultivos de las CCAA.

9.8.2.1. Su creación.

9.8.2.2. Composición y competencias.

Capítulo 10: PERSONA Y CIUDADANÍA.

10.1. La persona en la comunidad familiar, social y política.

10.1.1. Consideraciones generales.

10.2. Persona y personalidad. Reflexión iusfilosófica y jurídica.

10.3. El concepto de persona en Derecho Romano y su proyección en Derecho vigente.

10.3.1. Derecho romano.

10.3.2. Nacimiento de la persona física

10.3.3. Su proyección en Derecho vigente.

10.4. El tratamiento jurídico del concebido en Derecho Romano y hoy.

10.4.1. El *nasciturus* en Derecho romano.

10.4.2. Su recepción en Derecho vigente.

10.5. Personalidad y capacidad.

10.6. Ciudadanía romana, nacionalidad española y ciudadanía europea.

10.6.1. Civilización y libertad, dos expresiones de romanización.

10.6.2. Premisas generales.

10.6.3. Formas de adquisición, con referencias a la nacionalidad española.

10.6.3.1. Adquisición por nacimiento.

10.6.3.2. Adquisición por disposición legal.

10.6.3.3. Otras formas de adquisición.

10.6.4. Pérdida de la ciudadanía.

10.6.5. Derechos ciudadanos en Roma con referencia a los derechos de participación política derivados de la ciudadanía europea.

10. 6.5.1. Derechos ciudadanos en Roma.

10.6.5.2. La ciudadanía europea y algunos de sus derechos.

10.7. Latinos y Peregrinos.

Capítulo 11: PERSONA JURÍDICA.

11.1. Aproximación al concepto de persona jurídica.

11.1.1. Su significación básica.

11.1.2. Sus precedentes en Derecho romano.

11. 2. Las corporaciones en Roma.

11. 3. Los colegios romanos.

11.3.1. Su realidad jurídica.

- 11.3.2. Su tipología
- 11. 4. Las “fundaciones” en Derecho romano.
- 11. 5. Asociaciones y fundaciones en la actualidad.
 - 11.5.1. Asociaciones. Apunte metajurídico.
 - 11.5.2. Apunte normativo.
 - 11.5.3. Fundaciones.

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: FUENTES DEL DERECHO

Capítulo 12: EL DERECHO EN ROMA. LA LEY Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LA ACTUALIDAD.

- 12.1. Ley y Plebiscito.
- 12.2. Edicto del Pretor.
- 12.3. Senadoconsulto.
- 12.4. Constituciones imperiales.
- 12.5.- El ordenamiento jurídico hoy.
 - 12.5.1. Concepto

Capítulo 13: EL DERECHO JURISPRUDENCIAL EN ROMA Y HOY.

- 13.1. El jurista. Su labor y su *auctoritas*.
- 13.2. Jurisprudencia arcaica y preclásica.
- 13.3. Jurisprudencia clásica.
 - 13.3.1. Rasgos y etapas.
 - 13.3.2. Escuelas y producción científica.
 - 13.3.3. Algunos juristas en su individualidad.
- 13.4. La jurisprudencia como fuente del Derecho.
 - 13.4.1. Su diferente semántica en Roma y hoy.
 - 13.4.2. Su distinta fuerza “vinculante”.

Capítulo 14: LA COMPILACIÓN DE JUSTINIANO, OBRA CUMBRE DE LA HISTORIA JURÍDICA.

- 14.1. La división del Imperio y la tetrarquía.
- 14.2. Justiniano y la grandeza de Roma.
- 14.3. La Compilación.
- 14.4. El Código.
- 14.5. El Digesto.

- 14.5.1. Su elaboración y contenido.
- 14.5.2. El método compilatorio.
- 14.5.3. Las interpolaciones.
- 14.6. Las Instituciones.
- 14. 7. Las Novelas.

Capítulo 15: SISTEMAS JURÍDICOS Y FUENTES DEL DERECHO.

- 15.1. La dicotomía *common law* vs. *civil law*.
- 15.2. Sus rasgos definidores.
- 15.3. Influencia y presencia del Derecho romano, por “acción” y como “precipitado” en ambos sistemas.
- 15.4. Fuentes del Derecho. Sus significaciones y enumeración.
- 15.5. Las Fuentes en el artículo 1º del Código Civil.
 - 15.5.1. Su jerarquía.
- 15.6. La costumbre.
- 15.7. Los principios generales del Derecho.
 - 15.7.1. La semántica de “principio”.
 - 15.7.2. Su precedente en Roma y su configuración actual.

Capítulo 16: LA CODIFICACIÓN CIVIL.

- 16.1. La codificación. Aproximación a sus significados.
- 16.2. Sus precedentes.
- 16.3. Sus premisas ideológicas.
- 16.4. Los principales Códigos europeos.
 - 16.4.1. El Código francés.
 - 16.4.2. El BGB, Código civil alemán.
 - 16.4.3. La codificación en América.
 - 16.4.3.1. Sus antecedentes legislativos.
 - 16.4.3.2 Algunos Códigos civiles iberoamericanos y sus redactores.
 - 16.4.4. El Código civil japonés.
 - 16.4.5. El proyecto de Código civil chino.
 - 16.4.5.1. El largo itinerario hacia la codificación.
 - 16.4.5.2.Su proyecto de Código civil, como “segunda recepción del Derecho romano”.
- 16.5. La codificación civil española.
 - 16.5.1. Compendio de su proceso histórico.

16.5.2. Nuestro Código Civil.

Capítulo 17: APUNTE SOBRE LA UNIFICACIÓN POLÍTICA Y JURÍDICA EUROPEA.

17.1. Acerca de las realidades históricas europeas.

17.2. Roma, como primera entidad política unificadora.

17.3. Sacro Imperio carolingio y Sacro Imperio Romano-germánico.

17.4. De la CECA a la UE.

17.5. A propósito del Derecho de la Unión europea.

17.6. El principio de primacía del Derecho de la Unión europea.

17.7. Su efecto directo.

17.8. Aproximación a las fuentes del Derecho europeo.

17.9. Los principios generales, fuente del Derecho de la Unión Europea.

17.9.1. Causas y terminología.

17.9.2. Distintas categorías de principios.

17.9.3. Principios generales del Derecho, comunes a los Estados miembros.

17.9.3.1. ¿A cuáles PGD se refiere?

17.9.3.2. Origen normativo de su aplicación jurisdiccional.

17.9.3.3. Los PGD hoy, en la jurisprudencia del TJUE.

CUARTO BLOQUE TEMÁTICO: LA ADMINISTRACIÓN EN EL PRINCIPADO Y EN EL DOMINADO. PRINCIPALES CATEGORÍAS Y CONCEPTOS NACIDOS EN LA EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA ROMANA QUE CONSERVAN SU VIGENCIA EN NUESTRO DERECHO VIGENTE. LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y MUNICIPAL ROMANA VS. LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL

Capítulo 18: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA-TERRITORIAL (I). PROVINCIAS EN ROMA.

18.1. La romanización, base de la administración.

18.1.1. La vocación universalista romana.

18.1.2. La Historia provincial y las realidades “territoriales y administrativas” romanas.

18.1.3. Derecho administrativo romano. Una necesidad en origen, una exigencia de su estudio hoy.

18.2. La organización territorial hasta fines de la República. La latinidad.

18.3. Las provincias romanas.

18.3.1. Su nacimiento y concepto.

18.3.2. Las primeras formas de organización provincial.

18.3.3. Las provincias en el Principado.

18.3.4. Vigencia del Derecho romano en territorio provincial.

18.3.5. Su mayor extensión y la multiplicación de las provincias.

18.3.6. Las reformas provinciales desde Diocleciano.

Capítulo 19: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (II). COLONIAS Y MUNICIPIOS EN ROMA.

19.1. Colonias y municipios romanos. Concepto y diferenciación.

19.2. Colonias romanas.

19.3. Municipios romanos.

19.3.1. Nacimiento y sistemas de incorporación al orbe romano.

19.3.2. El *Ordo decurionum* y las Magistraturas municipales.

19.3.3. Los Municipios en el Principado y en el Imperio.

Capítulo 20: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA-TERRITORIAL (III). LA ORGANIZACIÓN AUTONÓMICA, PROVINCIAL Y MUNICIPAL, HOY.

20.1. Premisas constitucionales.

20.2. El marco constitucional autonómico.

20.3. Los Estatutos de autonomía.

20.4. El régimen provincial.

20.4.1. Algunos precedentes recientes.

20.4.2. La provincia en nuestra Constitución.

20.4.3. Base normativa del régimen provincial.

20.5. El régimen municipal, hoy.

20.5.1. Su regulación en la Constitución de 1812 y en la Ley Municipal de 1870.

20.5.2. Su vigente regulación constitucional y legal.